Correction — Cas pratique 2 : Le contrat de Cher Informatique

Rappel de correction. *Le décor étant connu des étudiants, la réponse « de cours » ne suffit plus : on attend un élément propre à la situation — un chiffre, un nom, un site. Une réponse qui pourrait valoir pour n'importe quelle entreprise reste une réponse de cours.*

Section 1.4.2.

1. Le mode de facturation et l'obligation correspondante

L'article 3 facture **au temps passé** : c'est une facturation **en régie**. Elle n'engage Cher Informatique qu'à une **obligation de moyens** — mettre à disposition un technicien compétent pendant le temps facturé — et non à un résultat.

Le contraire aurait été le **forfait** : un montant fixé à partir d'un cahier des charges, qui engage le prestataire à une **obligation de résultat**.

2. Pourquoi le refus de dédommagement est fondé

Trois raisons se cumulent, et chacune suffirait :

- **l'article 2 ne fixe aucun délai.** « Dans les meilleurs délais » n'est pas un engagement : c'est une formule sans contenu mesurable. Trois jours peuvent être « les meilleurs délais » si le prestataire était occupé ailleurs ;
- **la régie n'emporte qu'une obligation de moyens.** Cher Informatique a envoyé un technicien, qui a réparé : la prestation a été exécutée conformément au contrat ;
- **aucune pénalité n'est prévue.** Même si un délai avait été fixé et dépassé, aucune conséquence financière n'y serait attachée.

Conclusion : la demande de Sofiane Belkacem n'a **aucun fondement contractuel**. Ce n'est pas l'ESN qui a mal agi, c'est le contrat qui ne protège pas le client.

3. Quatre clauses absentes

Clause manquante	Risque qu'elle aurait couvert
Délai d'intervention garanti, différencié selon la criticité	L'arrêt de production de février. Un serveur de production à l'arrêt ne peut pas attendre autant qu'un clavier cassé
Pénalités en cas de manquement	Sans elles, même un délai contractuel resterait déclaratif. C'est la clause qui rend l'engagement opposable
Confidentialité des données auxquelles l'ESN accède	L'ESN accède aux fichiers clients, aux salaires et aux marges. Le risque est la divulgation — et Menuiseries Vasseur en resterait responsable au regard du RGPD
Périmètre précis du « parc informatique » (cahier des charges)	Le litige sur ce qui est dû : les serveurs sont-ils inclus ? la liaison avec Blois ? les tablettes de chantier ? L'imprécision de l'article 1 profite au prestataire

Sont également recevables : la **réversibilité** en fin de contrat (restitution des données, des mots de passe et de la documentation), et une clause de **révision périodique** — un contrat signé en 2019 et jamais revu ne décrit plus l'installation réelle.

4. Le problème de l'article 4

L'article n'oblige qu'à **sauvegarder**, et seulement **le serveur de fichiers**. Deux failles, dont la seconde est la plus grave :

- **le périmètre est insuffisant** : ne sont couverts ni le serveur du logiciel commercial, ni celui de la production, ni celui de la comptabilité et de la paie — c'est-à-dire l'essentiel de ce qui fait vivre l'entreprise ;
- **aucun test de restauration n'est imposé.** Une sauvegarde qu'on n'a jamais restaurée n'est pas une sauvegarde : c'est une hypothèse. Le jour où elle se révélera illisible ou incomplète, ce sera précisément le jour où l'on en aura besoin.

Pourquoi la panne de février ne l'a pas révélé : elle portait sur la **disponibilité** d'un serveur, non sur la **perte de données**. L'entreprise a donc découvert son défaut de délai, mais pas son défaut de sauvegarde — qui l'exposerait bien davantage.

5. Une rédaction de l'article 2

> « Le prestataire intervient à distance dans un délai maximal de **2 heures ouvrées** et, > si nécessaire, sur site dans un délai maximal de **4 heures ouvrées**, pour tout incident > rendant indisponible l'un des serveurs de production (gestion commerciale, production, > comptabilité, paie). Pour tout autre incident, le délai d'intervention est d'**un jour > ouvré**. Tout dépassement donne lieu à une pénalité de X € par heure entamée, plafonnée à > Y € par incident. »

Ce que la correction doit faire apparaître, quelle que soit la formulation retenue :

- un **délai chiffré**, et non une appréciation ;
- une **criticité différenciée** : tout n'a pas la même urgence ;
- un **périmètre nommé**, qui lève l'imprécision de l'article 1 ;
- une **pénalité**, sans quoi le délai reste une intention.

6. Les familles de missions d'une ESN

Le cours en distingue cinq : **conseil et mise en place de solutions digitales** · **cybersécurité et hébergement des données** · **intégration et transition numérique** · **formation** · **conception, développement et support technique**. Le périmètre est à géométrie variable, du conseil ponctuel jusqu'à l'**infogérance**, c'est-à-dire la prise en charge de tout ou partie du SI.

Ce que Vasseur aurait intérêt à confier : la **cybersécurité et les sauvegardes** — compétence rare, exigeante et quotidienne, aujourd'hui assurée « quand on y pense » ; l'**hébergement**, si le scénario en nuage est retenu ; le **développement des interfaces** entre logiciel commercial et logiciel de production ; l'**intégration** lors du changement de logiciel de production.

Ce qu'elle a intérêt à garder : la **proximité avec les utilisateurs** — connaître l'atelier, savoir pourquoi Nadia ressaisit, comprendre le métier — et l'assistance quotidienne.

La réponse attendue est donc **mixte**. Le cours met explicitement en garde : il ne faut pas évacuer trop vite la possibilité de combiner gestion interne et prestations à géométrie variable.

> **Point de cours** — 1.4.2 — Le rôle des ESN et l'infogérance ; les contrats de prestations de services ; forfait et régie, obligation de résultat et obligation de moyens.